Allgemeine Geschäftsbedingungen

Saleo Design UG (haftungsbeschränkt), Hohenstaufenstraße 3, 65189 Wiesbaden
Geschäftsführer: Samuel Lewis Seel, Leon Nikolas Nessler
Handelsregister: Amtsgericht Wiesbaden, HRB 37027
E-Mail: info@saleo-group.de, Telefon: +49 155 69228599 oder +49 155 69229144

§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese AGB gelten für alle Verträge über die Lieferung von Waren (neue, neuwertige und gebrauchte Designermöbel sowie Einzelteile) zwischen der Saleo Design UG (haftungsbeschränkt) („Verkäufer“) und Verbrauchern oder Unternehmern („Kunde“), die über die Plattform Kleinanzeigen angebahnt oder geschlossen werden.

(2) Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (§ 13 BGB). Unternehmer ist, wer bei Vertragsschluss in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 BGB).

§ 2 Vertragsschluss

(1) Die Anzeigen auf Kleinanzeigen sind kein bindendes Angebot, sondern eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots.

(2) Der Vertrag kommt zustande, wenn sich die Parteien über das Nachrichtensystem der Plattform verbindlich über Kaufgegenstand, Preis und Abwicklung einigen oder wenn der Kunde die Kauffunktion der Plattform nutzt und der Verkäufer den Kauf bestätigt.

(3) Kauf vor Ort: Vereinbaren die Parteien eine Besichtigung oder Abholung mit Kauf vor Ort, ist eine Absprache im Chat lediglich eine unverbindliche Reservierung. Der Kaufvertrag kommt in diesem Fall erst vor Ort bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Seiten zustande. Ein Widerrufsrecht nach den Vorschriften über Fernabsatzverträge besteht dann nicht.

§ 3 Preise und Zahlung

(1) Alle Preise sind Endpreise in Euro.

(2) Gebrauchte Waren werden nach § 25a UStG differenzbesteuert verkauft; die Umsatzsteuer wird in der Rechnung nicht gesondert ausgewiesen. Bei Neuware sind die Preise einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

(3) Die Zahlung erfolgt nach Vereinbarung per Überweisung (Vorkasse), über die Bezahlfunktion der Plattform oder bar bzw. per Karte bei Abholung.

§ 4 Lieferung und Abholung

(1) Die Ware wird nach Vereinbarung als Paket, per Spedition oder durch eigene Auslieferung geliefert oder vom Kunden abgeholt. Versand- und Lieferkosten werden vor Vertragsschluss mitgeteilt.

(2) Geliefert wird innerhalb Deutschlands, sofern nichts anderes vereinbart ist.

(3) Bei Verbrauchern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung erst mit Übergabe an den Kunden über, bei Unternehmern mit Übergabe an den Transportdienstleister.

§ 5 Sonderanfertigungen und Sonderbestellungen

(1) Sonderanfertigungen sind Waren, die nach Vorgabe des Kunden gefertigt oder umgearbeitet werden, insbesondere Teile in Sonderfarben sowie auf Maß gekürzte oder umgearbeitete Teile. Der Verkäufer weist den Kunden vor Vertragsschluss ausdrücklich darauf hin, wenn eine Ware eine Sonderanfertigung ist. Für Sonderanfertigungen besteht kein Widerrufsrecht (§ 312g Abs. 2 Nr. 1 BGB).

(2) Bestellt der Verkäufer auf Wunsch des Kunden Standardteile, die er nicht vorrätig hat (Sonderbestellung), bleibt das gesetzliche Widerrufsrecht von Verbrauchern unberührt. Im Fall des Widerrufs trägt der Kunde die unmittelbaren Kosten der Rücksendung.

(3) Für Sonderanfertigungen und Sonderbestellungen kann der Verkäufer eine Anzahlung verlangen. Liefer- und Fertigungszeiten des Herstellers werden vor Vertragsschluss mitgeteilt und sind unverbindlich, soweit nicht ausdrücklich ein fester Termin vereinbart wird.

§ 6 Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers.

§ 7 Widerrufsrecht

Verbrauchern steht bei Fernabsatzverträgen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Einzelheiten und Ausnahmen ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung. Die Kostenregelung zur Rücksendung im Widerrufsfall gilt nicht, wenn die Ware mangelhaft ist oder nicht der Beschreibung entspricht; dann gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.

§ 8 Gewährleistung

(1) Es gelten die gesetzlichen Mängelrechte, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.

(2) Bei gebrauchten Waren beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche von Verbrauchern ein Jahr ab Ablieferung, wenn der Verkäufer den Kunden vor Abgabe seiner Vertragserklärung eigens darauf hingewiesen hat und die Verkürzung im Vertrag ausdrücklich und gesondert vereinbart wurde (§ 476 Abs. 2 BGB). Ohne eine solche Vereinbarung gilt die gesetzliche Frist von zwei Jahren.

(3) Gegenüber Unternehmern beträgt die Verjährungsfrist bei Neuware ein Jahr ab Ablieferung. Bei gebrauchten Waren ist die Gewährleistung gegenüber Unternehmern ausgeschlossen.

(4) Die Einschränkungen in Abs. 2 und 3 gelten nicht für Schadensersatzansprüche wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, wegen Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, für arglistig verschwiegene Mängel und für übernommene Garantien.

(5) Der Zustand gebrauchter und neuwertiger Waren ergibt sich aus der Artikelbeschreibung und den Fotos. Alters- und nutzungstypische Gebrauchsspuren, die dort erkennbar sind, sind kein Mangel.

§ 9 Haftung

(1) Der Verkäufer haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

(2) Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Verkäufer nur für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags

erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf), begrenzt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden.

(3) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

§ 10 Streitbeilegung

Der Verkäufer ist nicht bereit und nicht verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

§ 11 Schlussbestimmungen

(1) Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur, soweit ihnen dadurch nicht der Schutz zwingender Vorschriften ihres Aufenthaltsstaates entzogen wird.

(2) Ist der Kunde Kaufmann, ist Gerichtsstand Wiesbaden.

(3) Sind einzelne Bestimmungen unwirksam, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.

Stand: Oktober 2026